

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 831/2536

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวิบูลย์หรือบุล แซ่อึ้ง กับพวก

จำเลย

ร้อยตำรวจตรีจารึก จารุเหติ ทนาย

จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ในชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 อุทธรณ์แต่เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริง ว่าโทษจำคุก 1 ปี 6 เดือน ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายควรได้ รับการรอกการลงโทษซึ่งศาลอุทธรณ์ก็พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฉะนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 ฟ้องฎีกาเกี่ยวกับดุลยพินิจซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ย่อมต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 รวมทั้งฟ้องฎีกาไม่มีปัญหาข้อกฎหมายตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้าง จึงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 1 เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลย ที่ 1 มีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายร่างกาย และมีความผิดฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ รวมเป็นความผิด 2 กระทั่งแต่ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานร่วมกันทำร้าย ร่างกายเพียงกระทงเดียวและพิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐาน ร่วมกันลักทรัพย์ในกรณีนี้ถือว่าเป็นการแก้ไขมาก ย่อมไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยที่ 1 จึงสามารถฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,295 จำคุกคนละ 2 ปี ความผิดกระทง นี้จำเลยทั้งสองรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นเหตุ บรรเทาโทษ ลดโทษให้ 1 ใน 4 คงจำคุกคนละ 1 ปี 6 เดือน กับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335(7) อีก กระทงหนึ่ง จำคุกคนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 3 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐาน ร่วมกันทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 เพียงกระทงเดียว ลดโทษให้แล้วให้จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 1 ปี 6 เดือน ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7),83

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 82)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว แม้ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์ เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงว่าโทษจำคุกในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ควรได้รับการรอกการลงโทษ แต่ศาลอุทธรณ์ก็ได้หยิบยกปัญหา ข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยจำเลยที่ 1 ได้ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ควรหยิบยก ปัญหาขึ้นวินิจฉัยด้วยอันเป็นการคัดค้านการไม่หยิบยกปัญหา ที่จำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์ขึ้นวินิจฉัยและเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว แม้ในชั้นอุทธรณ์จำเลยที่ 1 จะอุทธรณ์ เฉพาะปัญหาข้อเท็จจริง ว่าโทษจำคุกในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ควรได้รับการรอกการลงโทษ แต่ศาลอุทธรณ์ก็ได้หยิบยกปัญหา ข้อนี้ขึ้นวินิจฉัยจำเลยที่ 1 ได้ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ควรหยิบยก ปัญหาขึ้นวินิจฉัยด้วยอันเป็นการคัดค้านการไม่หยิบยกปัญหา ที่จำเลยที่ 1 ได้อุทธรณ์ขึ้นวินิจฉัยและเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณา ให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป

(อัมพร ทองประยูร-สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ